T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-51592363-010.06.99-29348022 12.08.2021
Konu : Sahte, Kontrollü Şüpheli İşyerleri İle İlgili Yapılacak İşlemler

GENELGE
2021/27

1- GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumca yapılan incelemeler sonucunda, gerçekte 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmadığı halde, bazı kişilerce sahte işyeri tescili yaptırılmak suretiyle sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu ve Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden bu bildirimlerin iptal edilmesine rağmen, aynı kişilerin bu defa aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde farklı bir işyeri dosyası tescil ettirmek suretiyle sahte sigortalı bildiriminde bulunmaya devam ettikleri, ayrıca sahte sigortalı bildirilen kişilerin sağlık yardımlarından da yararlandıkları, geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri veya aylık aldıkları anlaşılmıştır.

Öte yandan sahte işyeri tescil ettiren kişilerin, sağlık provizyonu alamadıklarını tespit ettikleri kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları arasında sayılan eksik prim ödeme gün sayılarını tamamlamak vb. diğer sosyal sigorta haklarından yersiz bir şekilde istifade etmeleri amacıyla talep ettikleri para karşılığında sahte sigortalı bildiriminde bulundukları tespit edilmiştir.

Gerçek dışı hizmet bildirimlerinden kaynaklanan Kurumumuz zararının önlenmesi, sahte hizmetlerle yaşlılık aylığına hak kazananlardan sonradan bu hizmetleri iptal edilerek bakiye hizmet süresiyle aylığa hak kazanamadığı anlaşılanların aylıklarının kesilerek yersiz ödenen aylıklar nedeniyle büyük bir borç yükü altına girmelerinin engellenmesi, bu vakaların artmaması için sahte işyeri tespitlerinin hızlandırılması ve gereksiz emek ve zaman kaybının önüne geçilmesi amacıyla, gerek sahte sigortalı bildiriminde bulunduğu anlaşılan kişilerin aynı fiili yeniden işlemelerinin önüne geçilmesi, gerekse sahte işyerlerinin tespit edilebilmesi için işyeri tescil ve e-bildirge programlarında değişiklikler yapılarak, konuyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerimizce/sosyal güvenlik merkezlerimizce yapılacak işlemler muhtelif tarihlerde çıkarılan genel yazılar ve e-posta talimatlar ile açıklanmıştır.

İşyeri tescil ve e-bildirge programlarında yapılan bahse konu değişiklikler ile işyerleri tescil durumları itibariyle;

-Sahte (S),

-Kontrollü (K),

-Şüpheli (Ş)

olmak üzere üç farklı sınıfta tanımlanmaktadır.

Ayrıca,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
Kep Adresi: sgk@hs01.kep.tr
Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Daire Başkanı
Telefon No: 0(312) 4587110

-“Sahte İşyeri” ve “Kontrollü İşyeri”nden bildirimi yapılan sigortalılar hakkında yersiz olarak hizmet bildirme ve birleştirme yapılmaması ve kendileri ile hak sahiplerine Kurumca kısa ve uzun vadeli sigorta kolları yönünden yardım yapılmaması,

-“Sahte İşyeri”nden bildirimi yapılan sigortalılar hakkında ise tespit tarihinden önce bu nitelikteki bildirimlerin geçersiz sayılması nedeniyle durumlarının güncellenmesi, akabinde, haksız ve yersiz yapılmış olan işlemlerin geri alınması,

açısından SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Programında; “Sahte İşyeri”, “Kontrollü İşyeri” ve “Şüpheli İşyeri”nden bildirilen hizmetlerin turuncu renk ve “S”, “K”, “Ş” harfleri ile gösterimi sağlanmıştır.

Bu genelgenin amacı, sahte işyeri ve sahte sigortalılık konularını içeren ve muhtelif zamanlarda çıkarılan genel yazı ve e-postaların gözden geçirilerek, güncel çalışma ve bilgiler ışığında yeniden ele alınarak birleştirilmesini sağlamak ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmamasına rağmen Kurumumuza bildirimde bulunulması halinde Kurumumuzca yapılacak iş ve işlemleri açıklamaktır.

Bu bağlamda, sahte sigortalı bildirimlerinin Kuruma verdiği zararın önüne geçilmesi ve sahte sigortalı olarak bildirilen vatandaşların sonradan telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşmalarının önlenmesi amacıyla sahte, kontrollü ve şüpheli işyerleri ile bu işyerlerinden hizmet bildirimi yapılmış kişiler hakkında Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2- SAHTE, KONTROLLÜ VE ŞÜPHELİ İŞYERİ TANIMLAMALARI İLE TANIMLAMA YAPILAN İŞYERLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan denetimler sonucunda “Sahte İşyeri” tescili yapıldığı tespit edilen işyerleri sisteme “Sahte İşyeri” olarak,

Sahte işyerlerinin belirgin özellikleri de dikkate alınarak tespit edilen kriterler kapsamında Kurumda tescilli bulunan işyerleri arasında sahte olma potansiyeli yüksek olan işyerleri “Kontrollü İşyeri” olarak,

“Sahte İşyeri” olarak tanımlanmış olan işyerlerinin, işverenlerinin, gerçek kişi olması halinde TC Kimlik Numarası (TCKN), tüzel kişi olması halinde Vergi Kimlik Numarası (VKN) ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların TCKN/VKN anahtar olarak kullanılmak suretiyle bu kişiler adına aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde tescil edilmiş/edilecek diğer işyerleri ile bu gerçek veya tüzel kişilerin ortak/üst düzey yönetici olduğu/olacağı diğer işyerleri, sistem tarafından “Şüpheli İşyeri” olarak,

Tanımlanacaktır.

İşyeri hakkında;

-“Sahte İşyeri” tanımlamaları İşyeri Tescil ve e-Sigorta Servisi tarafından,

-“Kontrollü İşyeri” tanımlamaları İşyeri Tescil ve e-Sigorta Servisi tarafından,

-“Şüpheli İşyeri” tanımlaması ise “Sahte İşyeri” tanımlamalarına bakılarak sistem tarafından otomatik olarak,

yapılacaktır.

İşyeri Tescil ve e-Sigorta Servisince “Sahte İşyeri” ve “Kontrollü İşyeri” olarak yapılacak tanımlamalar, İşveren Tescil Uygulaması programlarında mevcut, “Tescil Değişiklik İşlemleri” menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen “Tescil Değişiklik” ekranları vasıtasıyla yapılacaktır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2.1- Sahte İşyeri Tanımlamaları İle Bu İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler

2.1.1- Sahte İşyeri Tanımlamaları

Sahte işyeri; tabela işyeri olarak da adlandırılan gerçekte hiçbir ticari ve mesleki faaliyeti olmadığı ve somut bir varlığı bulunmadığı halde, işyeri dosyasından sahte sigortalılık bildirimi yapmak amacıyla, çoğu kez gerçekte var olmayan adresler beyan edilerek (boş arazi, boş dükkan vb.) sadece sahte sigortalı bildirmek amacıyla işyeri dosyası tescil edilen yerlerdir.

Ayrıca sahte işyeri; yeni işyeri dosyası tescil edilmeksizin Kurumda tescilli bulunan ve gerçekte var olan faal veya gayri faal bir işyerini devralmak ya da bu işyeri işvereni olan şirketin hisselerini satın almak veya gayri faal olan işyerlerinin e-bildirge şifrelerini usulsüzce kullanmak suretiyle bu işyeri dosyaları üzerinden gerçekte hiçbir ticari ve mesleki faaliyette bulunmadan sahte sigortalılık bildirimi yapmak amacıyla da kendini gösterebilmektedir.

Söz konusu nitelikteki işyerleri hakkında Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden düzenlenen raporlarda;

-İşyerinin Kanun kapsamına alındığı tarihten itibaren bildirimi yapılan tüm sigortalıların sahte olduğunun tespit edilmesi halinde **"Sahte İşyeri/1-Kanun Kapsamına Alındığı Tarihten İtibaren Sahte İşyeri",**

-Belirli bir tarihten sonra sigortalı bildirilen kimselerin çalışmalarının gerçek ve eylemli olmadığının, bir başka ifade ile belirli bir tarihten sonra işyerinin gerçekte var olmadığının tespit edilmesi halinde ise "**Sahte İşyeri/2-Belirli Bir Tarihten Sonra Sahte İşyeri",**

seçeneği seçilmek suretiyle, denetim raporunun "tarih ve sayısı", ile raporu düzenleyen Denetmen(D)/Müfettiş(M) bilgisi, işverene hizmet veren sözleşmeli meslek mensubunun TCKN/VKN bilgileri ile varsa kusur durumunu belirten "**Kusuru Var**" bilgisi "Tescil Değişiklik" ekranları vasıtasıyla sisteme girilerek işyerinin tescil durumu kontrollüden/şüpheliden/normalden sahteye çevrilmek üzere gerekli tanımlama yapılacaktır.

Bununla birlikte sahte işyeri incelemesi sonucunda;

-Kontrollü, şüpheli listesinde olup da yapılan denetim sonucunda sahte olmadığı anlaşılan işyerlerine "Sahte Değil" (SD),

-Gerçek bir işyeri olduğu anlaşılmasına rağmen sahte sigortalı bildiriminde bulunduğu tespit edilen işyerlerine "Sahte Sigortalı Bildirmiş"(SB)

Tanımlamaları yapılacaktır.

Diğer taraftan, gerçek ve eylemli çalışanların da bulunduğu gerçek işyerlerinden bildirim yapılan aynı aylarda sahte sigortalı/sigortalıların da bildirildiğinin tespit edilmesi durumunda ise işyeri sahte olarak değerlendirilmeyerek sigortalı sahte sayılmak üzere sahte sigortalıların hizmetleri iptal edilecektir.

"Sahte İşyeri" olarak tanımlanacak olan tüzel kişilerin ortak veya üst düzey yöneticilerinin bir kısmının tescil işlemleri sırasında sisteme girilmemiş olması veya tanımlama işleminin yapılacağı tarih itibariyle ortak veya üst düzey yönetici bilgilerinin güncel bulunmaması halinde, İşyeri Tescil ve e-Sigorta Servisi tarafından "Sahte İşyeri" olarak yapılacak tanımlamadan önce işyeri tescil bilgilerinde gerekli ekleme, düzeltme ve güncelleme işlemleri "Tescil Değişiklik" ekranları vasıtasıyla yapılacaktır.

2.1.2- Sahte İşyeri veya Sahte Sigortalılık Tespit Edilen Denetim Raporlarıyla İlgili Yapılacak İşlemler

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerde sahte veya gerçek

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

işyerinden bildirimi yapılan sahte sigortalıların saptanması durumunda, yapılan tespitlere ilişkin değerlendirilmesi gereken hususlar Sosyal Güvenlik Denetmenleri Çalışma Talimatında açıklanmıştır.

-İşyerinin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde, düzenlenecek raporun bir suretinin işyerinin Muhtasar Beyannamesinin/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin (MPHB) verildiği yetkili vergi dairesine gönderilmesi,

-Sahte hizmet kazandırmak suretiyle sağlık hizmetleri ve diğer haklardan, ödeneklerden yararlanılması ile gelir veya aylık bağlatılması nedenleriyle Kurumun yanlış işlem ve ödeme yapmasına sebebiyet veren ve bu suretle adına borç tahakkuk ettirilen ve/veya borç tahakkuk ettirilmesine neden olan kişiler hakkında Kurum zararı da belirtilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 üncü, 206 ncı ve 207 nci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması,

-Kuruma sahte işyeri ve/veya sahte sigortalı bildiriminde kastı veya kusuru bulunduğu tespit edilen meslek mensubu hakkında Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine bilgi verilmesi,

- Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerde sahte veya gerçek işyerinden sahte sigortalılar adına yapılan bildirimlere ilişkin prim ve idari para cezası ödenmiş olduğunun tespiti halinde, ödenen primlerin ve idari para cezalarının 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 81 inci maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ek 7 nci maddesine istinaden Kuruma irat kaydedilmesi, sahte sigortalılar adına yapılan bildirimlerden kaynaklanan primlerin ve idari para cezalarının ödenmemiş olması halinde ise tahsili cihetine gidilmemesi,

- Yapılan denetim sonucunda sahte işyeri veya sahte sigortalılık tespitine ilişkin düzenlenen raporun bir suretinin, geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneklerinin tahsil edilmesi amacıyla Kısa Vadeli Sigortalar Servisine, sahte sigortalı olduğu tespit edilenlerin kullanmış oldukları iyileştirme vasıtası, ortez ve protez giderlerinin tahsili için, düzenlenen denetim raporlarının bir nüshasının Sağlık Ödeme Servislerine ve Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine gönderilmesi, genel sağlık sigortası tescillerinin yapılması/düzeltilmesi için işyerinin bağlı olduğu genel sağlık sigortası servisine, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılığı olduğu anlaşılanlarla ilgili tescillerinin yapılması/düzeltilmesi için 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında dosyasının işlem gördüğü sigortalı tescil ve hizmet servisleri, bir suretinin de gelir/aylık ile ilgili değerlendirme yapılmak üzere Emeklilik Servislerine intikal ettirilmesi,

-Asgari işçilik hesaplaması yapılmış ve ilişiksizlik belgesi düzenlenmiş işyerlerinde, ilişiksizlik belgesinin verildiği tarihten sonra o işyerinde sahte sigortalılık nedeniyle hizmet iptali olması durumunda asgari işçilik hesabının yeniden yapılması,

- "Sahte işyeri" tanımlaması yapılan işyeri dosyaları üzerinden Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi "I", dört aylık sigorta primleri bordroları ise "T" kodu girilerek, hizmetin iptal edilmesi, bu işyerlerinden sigortalı adına hizmet bildirimi ve hizmet birleştirme işlemi yapılmaması,

- "Sahte işyeri" tanımlaması yapılan işyeri dosyaları üzerinden Kuruma verilen sigortalı işe giriş/işten ayrılış bildirgesinin iptal edilmesi,

gerekmektedir.

2.1.3- Damga Vergisi Tahakkukları Hakkında Yapılacak İşlemler

Kurumumuzun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan inceleme ve denetimler

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
Kep Adresi: sgk@hs01.kep.tr
Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Daire Başkanı
Telefon No: 0(312) 4587110

sonucunda sahte olduğu tespit edilen işyerlerinden yapılan sahte sigortalı bildirimlerinden dolayı Kurumumuza verilmiş olan her bir asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinden tahakkuk etmiş damga vergisi borçlarının iptal edilmesine imkan bulunmamakta, dolayısıyla, söz konusu damga vergisi borçlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip ve tahsil edilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, sahte işyeri tescil ettirdiği tespit edilen kişilerce, sahte işyerlerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk etmiş ve ödenmemiş damga vergisi ve buna ilişkin gecikme zammı borçları, aylık prim ve hizmet belgesinin iptal edilmesi üzerine sistem tarafından iptal edilmemektedir.

Diğer taraftan, sahte işyeri tescil ettirdiği tespit edilen kişilerce, sahte işyerlerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk etmiş ve ödenmemiş damga vergisi borçları 2020/20 sayılı Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde terkin edilebilecektir.

Ayrıca, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinden dolayı tahakkuk etmiş damga vergisinin takip ve tahsilinden Gelir İdaresi Başkanlığı sorumlu olduğundan, sahte işyerlerinden bildirilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinden dolayı tahakkuk etmiş olan damga vergisi borçları için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

2.1.4- Diğer Hususlar

2.1.4.1. "Sahte İşyeri" olarak tanımlanan işyerlerinin e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi sistem tarafından otomatik olarak askıya alınacağından, "Sahte İşyeri" olarak tanımlanmış olan işyerleri tarafından gerek e-Sigorta üzerinden gönderilen bildirimlerin yapılmasına gerekse e-beyanname üzerinden alınan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyanına sistem tarafından izin verilmeyecektir. Bu bakımdan, ünitece "Sahte İşyeri" tanımlamasının yapılması halinde, ayrıca bu işyerlerinin e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresinin askıya alınmasına gerek bulunmamaktadır.

2.1.4.2. Sahte tescilli işyerinin alt işvereni var ise bu alt işveren de sistem tarafından "Sahte İşyeri" olarak tanımlanacak olup, alt işverenin, gerçek kişi olması halinde TCKN, tüzel kişi olması halinde VKN ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların TCKN/VKN anahtar olarak kullanılmak suretiyle bu kişiler adına aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde tescil edilmiş/edilecek diğer işyerleri ile bu gerçek veya tüzel kişilerin ortak/üst düzey yönetici olduğu/olacağı diğer işyerlerine de otomatik olarak "Şüpheli İşyeri" tanımlaması yapılacaktır.

Asıl işverenin sahte tanımlaması kaldırılmadığı sürece alt işverenin de sahte tanımlaması kaldırılmayacaktır. "Sahte İşyeri" olarak tanımlanmış işyerlerine yeni alt işveren kaydı yapılamayacağı gibi tescil değişikliği (nakil, katılım, birleşme, devir ve intikal) işlemleri de yapılamayacaktır.

Ayrıca, sahte sigortalılar adına yasal süresi dışında yapılan bildirimlerden kaynaklanan idari para cezaları da iptal edilecektir. Bu kapsamda iptal işlemi yapılacak idari para cezası için işveren intra programlarında "İDARİ PARA CEZASI" seçeneği altında yer alan "İPC GÜNCELLEME/SİLME" ekranında bulunan "Komisyon Karar Tarihi" alanına "Denetim Rapor Tarihi", "Esas No-Sayı" alanlarına "Denetim Raporunun Sayısı" girilecek, "İptal Sebebi Açıklama" alanına ise "Denetim Raporu Gereği" ifadesi yazılacaktır.

2.1.4.3. "Sahte İşyeri" tanımlamasının kaldırılması durumunda, bu işyerlerinden bildirimi yapılan sigortalılar hakkında yapılacak işlemlere esas olmak üzere Kısa Vadeli Sigortalar Servisi ile Emeklilik Servislerine ayrıca bilgi verilecektir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2.2- Kontrollü İşyeri Tanımlamaları İle Bu İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler

"Kontrollü İşyeri" tanımlaması,

-Merkez teşkilatındaki ilgili birim tarafından gönderilen listedeki işyerleri için İşyeri Tescil ve e-Sigorta Servisi tarafından,

-Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri tarafından sahte işyeri olma potansiyeli yüksek olduğu değerlendirilen işyerleri için Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servisi tarafından tanımlama yazısı (**Ek-1**) düzenlendikten sonra İşyeri Tescil ve e-Sigorta Servisi tarafından,

manuel şekilde yapılacaktır.

Kontrollü kodu konulan işyeri **Ek-2**'de yer alan denetim gerekçesi düzenlenmek suretiyle Sosyal Güvenlik Denetmenleri Servisine intikal ettirilecektir.

2.2.1- Kontrollü İşyerlerinin Sistem Tarafından Tespit Edilmesi, Tanımlama Yapılması ve Denetime Sevki

Sistem tarafından sahte olma potansiyeli yüksek olduğu tespit edilen işyerlerine ilişkin listenin Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine gönderilmesinden sonra listede yer alan işyerlerine İşyeri Tescil Servisi İşyeri Tescil ve e-Sigorta Servisi tarafından "Kontrollü İşyeri" tanımlaması yapılacaktır.

Gönderilen listelerde yer alan işyerleri işyerinin sahte olup olmadığının tespiti amacıyla **Ek-2**'de yer alan denetim gerekçesi düzenlenmek suretiyle derhal denetime sevk edilecektir.

Kurumca belirlenen kriterlere göre sistem tarafından yapılan tespit üzerine alınan listeler vasıtasıyla "Kontrollü İşyeri" tanımlaması yapılan işyerlerinin işyeri yetkililerince, ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilerek e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifrelerinin aktif hale getirilmesinin talep edilmesi halinde, Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servisi tarafından daha önce gönderilmiş ancak çeşitli nedenlerle tebliğ edilememiş yazıların (işyeri sicil ve işkolu kodu numarasını belirten yazının, idari para cezası yazıları, ödeme emirleri v.b.) işyeri yetkililerine elden tebliğ edilmesi ve işyerinin faaliyette bulunduğu adresin yerleşim belgesi veya vergi dairesi yoklama tutanağı ile kanıtlanması istenilecektir.

Bu şekilde yapılacak müracaatlar üzerine, işyerinde öncelikle fiili denetim yapılması, yapılan denetim sonucunda işyerinin "Sahte İşyeri" olmadığının anlaşılması halinde "Kontrollü İşyeri" tanımlaması kaldırılacaktır.

2.2.2- Kontrollü İşyerlerinin İlgili Servis Tarafından Tespit Edilmesi, Tanımlanması ve Denetime Sevki

Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri tarafından sahte işyeri olma potansiyeli yüksek olduğu değerlendirilen işyerleri için de kontrollü işyeri tanımlaması yapılması mümkün olacaktır.

Ayrıca, diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler ya da kamu idarelerinden alınan belgelerden işyerinin sahte olduğuna dair herhangi bir hususun bulunması halinde bu işyerlerine de kontrollü kodu konulacaktır.

Bu şekilde "Kontrollü İşyeri" tanımlaması yapılan işyerlerinin işyeri yetkililerince, ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilerek e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifrelerinin aktif hale getirilmesinin talep edilmesi halinde, Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servisi tarafından daha önce gönderilmiş ancak çeşitli nedenlerle tebliğ edilememiş yazıların (işyeri sicil ve işkolu kodu numarasını belirten yazının, idari para cezası yazıları, ödeme emirleri v.b.) işyeri yetkililerine elden tebliğ edilmesi ve işyerinin faaliyette

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
Kep Adresi: sgk@hs01.kep.tr
Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Daire Başkanı
Telefon No: 0(312) 4587110

bulunduğu adresin yerleşim belgesi veya vergi dairesi yoklama tutanağı ile kanıtlanması istenilecektir.

Yapılacak müracaatlar üzerine, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri tarafından belirlenen kriterlere göre konulmuş olan kontrollü işyeri kodu, işveren tarafından bu kriterlerin yerine getirildiğinin kanıtlanması ve ilgili servis tarafından "Kontrollü İşyeri" tanımlaması yapılmış olmakla birlikte işyerinin "Sahte İşyeri" olmadığının değerlendirilmesi halinde, ilgili dosya memuru tarafından "Kontrollü İşyeri" tanımlamasının kaldırılmasına ilişkin **Ek-3**'de yer alan "**Onay Yazısı**" hazırlanacaktır.

Onay yazısı; ilgili dosya memuru, şef, merkez müdürlüğü bulunmayan illerde Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servisinin bağlı olduğu İl Müdür Yardımcısı, merkez müdürlüklerinde Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servisinin bağlı olduğu Merkez Müdür Yardımcısı (Merkez Müdür Yardımcısı olmayan merkezlerde Merkez Müdürü) tarafından imzalanarak tarih ve sayı verilerek tanzim edilecektir. Onay yazısının imzalanarak tarih ve sayı verilmesinin ardından tescil kütüklerindeki "Kontrollü İşyeri" tanımlamasının kaldırılması ve varsa adres değişikliklerinin sisteme kaydedilmesi amacıyla İşyeri Tescil ve e-Sigorta Servisine bildirilecektir.

Buna karşın, "Kontrollü İşyeri" olarak tanımlanmış olan işyeri işverenlerince, "Kontrollü İşyeri" tanımlamasının yapıldığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde Kurumumuza müracaat edilmemesi veya edilmiş olmakla birlikte ilgili servis tarafından işyerinin "Sahte İşyeri" olup olmadığı hususunda tereddüde düşülmesi halinde, durum ilgili Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servisi tarafından **Ek-2**'de yer alan denetim gerekçesi düzenlenmek suretiyle Sosyal Güvenlik Denetmenleri Servisine intikal ettirilecektir.

2.2.3- Kontrollü İşyerlerinden Verilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin İşleme Alınması

"Kontrollü İşyeri" olarak tanımlanmış olan işyerlerinden e-beyanname üzerinden muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyanına izin verilmeyecektir.

Buna göre, sistem tarafından sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyanına izin verilmeyen işyerleri hakkında yapılan araştırma ve inceleme sonucunda işyerinin sahte olmadığının tespit edilmesi halinde kontrollü işyeri tanımlamasının kaldırıldığına ilişkin yazı (**Ek-4**) düzenlenecektir.

Kontrollü tanımı kaldırılan işyerleri için ilgili ünite tarafından "**İşveren İntra- İşveren Terkin ve Ertelemeler – Dönem Bazlı Erteleme İşlemleri"** menüsünden gerekli tanımlama işlemleri yapılacaktır. Bu durumda, kontrollü işyeri tanımlaması konulması nedeniyle verilemeyen beyannamelerin son verilme tarihi ile bu beyannamelerden kaynaklı tahakkuk eden primlerin son ödeme tarihi kontrollü işyeri tanımlamasının kaldırıldığına ilişkin yazının (**Ek-4**) işverene tebliğ edildiği ayı takip eden ayın 26'sı olarak sisteme girilecektir.

Bu şekilde sisteme beyannamenin son verilme tarihi ile ödemenin son tarihi tanımlanan işyerleri için belirlenen tarihlere kadar beyannamelerin verilmesi ve primlerin ödenmesi halinde söz konusu yükümlülüklerin yasal süresinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.

2.2.4- Kontrollü İşyeri Tanımlaması Nedeniyle Denetime Sevk Edilen İşyerleri Hakkında Yapılacak Yerel Denetim ve Araştırma/İnceleme İşlemleri

"Kontrollü İşyeri" olarak sisteme tanımlanmış olan işyerlerinin "Sahte İşyeri" olup olmadığı hususunda yapılacak yerel denetim ve gerektiğinde çevre araştırma işlemleri, denetim gerekçesinin denetim ve kontrolle görevli memura intikal ettiği tarihten itibaren en geç 15 günlük süre içinde

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
Kep Adresi: sgk@hs01.kep.tr
Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Daire Başkanı
Telefon No: 0(312) 4587110

sonuçlandırılarak düzenlenecek durum tespit raporu Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servisine intikal ettirilecektir.

Bu kapsamda, "Kontrollü İşyerinin" bilinen adreslerinde bulunup bulunmadığının ve başka bir adreste faaliyetine devam edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla bilinen adreslerinde Kurumca belirlenen kriterler doğrultusunda yerel denetim ve gerektiğinde çevre araştırması yapılır.

Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda;

a) İşyerinin sahte olmadığına ve bildirim yapılan kişilerin fiilen çalıştığına kanaat getirilmesi halinde;

1.Kontrollü tanımlamasının kaldırılmasına karar verilecektir.

2.Kontrollü kodunun kaldırıldığı tarihi takip eden altıncı ayın sonuna kadar bu işyerine tekraren kontrollü işyeri tanımlaması ve otomatik şüpheli işyeri olarak tanımlaması da yapılmayacaktır.

3.Bu işyerlerinin; sahte olmadığı halde şüpheli ya da kontrollü listesine girmelerinden dolayı, yapılacak sonraki analizlerin ve tespitlerin tutarlığının sağlanabilmesi, işyerlerinin davranış kalıplarının izlenerek analiz edilebilmesi, tespit edilen işyerlerinin sınıflandırılabilmesi amacıyla, "Sahte Değil (SD)" şeklinde tanımlanması sağlanacaktır.

b) İşyerinin sahte olmadığına ancak aynı aylarda bildirimi yapılan kişilerin bir kısmının fiilen çalışmadıklarına kanaat getirilmesi halinde;

1.Kontrollü tanımlamasının kaldırılması hususunda ara rapor düzenlenecektir.

2.Bildirim yapılan kişilerden bir kısmının fiilen çalışmadıklarına ilişkin oluşan kanaatin tespit edilebilmesi ve rapora bağlanabilmesi amacıyla yapılacak incelemeler öncelikli olarak sonuçlandırılacaktır.

3.Kontrollü kodunun kaldırıldığı tarihi takip eden altıncı ayın sonuna kadar bu işyerine tekraren kontrollü işyeri tanımlaması ve otomatik şüpheli işyeri olarak tanımlaması da yapılmayacaktır.

4.Bu işyerlerinin; sahte olmadığı halde sahte sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri davranış kalıplarının izlenerek analiz edilebilmesi, bunların sınıflandırılabilmesi amacıyla, "**Sahte Sigortalı Bildirmiş (SB)"** şeklinde tanımlanması sağlanacaktır.

c) İşyerinin sahte olduğuna kanaat getirilmesi halinde;

1.Kontrollü tanımlamasının kaldırılmaması hususunda ara karar verilecektir.

2.İşyerinin Kanun kapsamına alındığı tarihten itibaren mi yoksa belirli bir tarihten itibaren mi sahte olduğu hususunda tespitin yapılabilmesi ve rapora bağlanabilmesi amacıyla yapılacak incelemeler öncelikli olarak sonuçlandırılacaktır.

3.Düzenlenen raporlarda işyerinin gerçekte var olmadığının tespit edilmesi halinde (İşyerinin Kanun kapsamına alındığı tarihten itibaren mi yoksa belirli bir tarihten sonra mı) bu tespite ilişkin işyeri tescil programında gerekli tanımlamanın yapılması istenecektir.

2.2.5- Diğer Hususlar

2.2.5.1. "Kontrollü İşyeri" olarak sisteme tanımlanmış olan işyerlerinin e-beyanname üzerinden muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyanına izin verilmediği için, bu işyerlerinin "Sahte İşyeri" olup olmadığının tespitine yönelik incelemelerin öncelikli olarak sonuçlandırılması ve "Sahte İşyeri" olmadığı tespit edilenlerin "Kontrollü İşyeri" tanımlamasının kaldırılması gerekmektedir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2.2.5.2. "Kontrollü İşyeri" tanımlaması nedeniyle denetime gönderilmiş işyerleri Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından incelenerek, "Kontrollü İşyeri" tanımlaması yapılacak tespit sonucuna göre ya "Sahte İşyeri" olarak değiştirilecek ya da kaldırılacak olup; bu işyerleri hakkında denetim sonucuna göre işlem yapılacaktır

2.2.5.3. "Kontrollü İşyeri" tanımlamasının kaldırılması durumunda, bu işyerlerinden bildirimi yapılan sigortalılar hakkında yapılacak işlemlere esas olmak üzere Kısa Vadeli Sigortalar Servisi ile Emeklilik Servislerine ayrıca bilgi verilecektir.

2.2.5.4. Sistem tarafından sahte olma potansiyeli yüksek olduğu tespit edilen işyerlerinin yer aldığı listelerdeki işyerlerinin denetimlerine her ay düzenli olarak devam edilmesi büyük önem taşımakta olduğundan "Kontrollü İşyeri" olarak tanımlanan işyerlerinin denetime sevk işleminin yapılıp yapılmadığı hususu bizzat ilgili İl Müdürünce/Merkez Müdürünce takip edilecektir.

2.3- Şüpheli İşyeri Tanımlamaları İle Bu İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler

"Sahte İşyeri" olarak tanımlanmış olan işyerlerinin, işverenlerinin, gerçek kişi olması halinde TCKN, tüzel kişi olması halinde VKN ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların TCKN/VKN anahtar olarak kullanılmak suretiyle bu kişiler adına aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde tescil edilmiş/edilecek diğer işyerleri ile bu gerçek veya tüzel kişilerin ortak/üst düzey yönetici olduğu/olacağı diğer işyerleri, sistem tarafından "Şüpheli İşyeri" olarak tanımlanacaktır. Dolayısıyla, otomatik şüpheli işyeri tanımlaması yalnızca sahte işyeri tanımlamasından dolayı yapılacak olup; kontrollü işyeri tanımlamasından dolayı otomatik şüpheli işyeri tanımlaması yapılmayacaktır.

Sistem tarafından yapılacak otomatik tanımlamanın eksiksiz olması için "Sahte İşyeri" olarak tanımlanmış olan işyerlerinin tescil bilgilerinin tam ve güncel olması gerekmektedir.

"Sahte İşyeri" olarak tanımlanmış olan gerçek kişi veya tüzel kişiler adına veya işverenin tüzel kişilik olması halinde ortak veya üst düzey yöneticileri adına yeni bir işyeri dosyası tescil edileceği ya da bu kişilerin tescil giriş veya tescil değişiklik ekranları vasıtasıyla sisteme ortak veya üst düzey yönetici olarak girileceği durumlarda, yeni tescil edilen veya tescil düzeltme işlemleri yapılan bu işyerleri için sistem tarafından otomatik olarak "Şüpheli İşyeri" tanımlaması yapılmakta olup "Bu işyerine şüpheli tanımlaması yapılmıştır. İşyerinin denetime sevk edilmesi gerekmektedir". şeklinde uyarı mesajı verilmektedir.

Tescil giriş veya düzeltme işlemleri esnasında, uyarı mesajı verilen işyerlerine ilişkin denetim gerekçesi, tescil giriş veya düzeltme işlemlerinin yapılmasının ardından tescil ekranlarında yer alan "Denetim Gerekçesi Yazdır" seçeneği işaretlendiği takdirde sistem tarafından yazdırılacaktır.

Tescil giriş veya değişiklik işlemlerinin yapılmasının ardından uyarı mesajı verilen işyerlerinin "Sahte İşyeri" olup olmadığının tespiti için Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca işyerinde fiilen denetim yapılması gerektiğinden, İşyeri Tescil ve e-Sigorta Servisince bu işyerleri, uyarı mesajının alındığı gün içinde Sosyal Güvenlik Denetmenleri Servisine bildirilecektir.

Denetim sonuçlanıncaya ya da işyerlerinin "Sahte işyeri" olduğuna ilişkin tanımlama yapılıncaya kadar "Şüpheli işyeri" tanımlaması yapılan işyerlerinden hizmet bildirilen sigortalıların hizmet bildirimi ve hizmet birleştirmesi yapılmaya devam edilecektir.

Diğer taraftan, "Sahte İşyeri" olarak tanımlanan işyerlerinin, işverenlerinin, gerçek kişi olması halinde TCKN, tüzel kişi olması halinde VKN ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların TCKN/VKN anahtar olarak kullanılmak suretiyle bu kişiler adına aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde, tanımlanma

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
Kep Adresi: sgk@hs01.kep.tr
Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Daire Başkanı
Telefon No: 0(312) 4587110

tarihinden önce tescil edilmiş diğer işyerleri ile bu kişilerin ortak/üst düzey yönetici olduğu diğer işyerleri için de sistem tarafından otomatik olarak "Şüpheli İşyeri" tanımlaması yapılacaktır.

Bu şekilde tanımlanan işyerlerinin listesi Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servisince, İşveren İntra programlarından LİSTELER/İSTATİSTİKLER, SAHTE/KONTROLLÜ/ ŞÜPHELİ İŞYERLERİ, ŞÜPHELİ/SAHTE/KONTROLLÜ seçilmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla alınacaktır. Söz konusu ekranda;

Liste Tipi: İl Bazında

SGM Kodu: (İşveren işlemlerinin yapıldığı ilgili merkez müdürlüğü)

Tescil Tipi : (Şüpheli, Sahte, Kontrollü, Hepsi)

bölümleri yer almaktadır. "Tescil Tipi" bölümüne "Şüpheli" girilmek suretiyle tescil kütüklerine "Şüpheli İşyeri" tanımlaması yapılmış olan işyerlerinin listesi her ayın 1'i ile 6'sı arasında alınarak **Ek-2**'de yer alan denetim gerekçesi düzenlenmek suretiyle Sosyal Güvenlik Denetmenleri Servisine intikal ettirilecektir.

Bu kapsamda, "Şüpheli İşyerinin" sahte işyeri olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılacak yerel denetim ve araştırma/inceleme işlemleri bu genelgenin **2.2.4.** numaralı bölümünde yer alan "Kontrollü İşyeri" hakkındaki açıklamalara göre yapılacaktır. Ayrıca, yapılan yerel denetim ve çevre araştırması sonrası düzenlenecek durum tespit raporunda işyerinin sahte olabileceğine kanaat getirilmesi halinde "Şüpheli İşyeri" tanımlamasının "Kontrollü İşyeri" olarak değiştirilmesi hususunda ara karar verilecektir.

Yapılan denetim ve araştırma/inceleme işlemlerinin nihai sonucuna göre tanzim edilecek rapor gereği ise "Kontrollü İşyeri" tanımlaması ya "Sahte İşyeri" olarak değiştirilecek ya da kaldırılacaktır.

Denetim raporu ile "Şüpheli İşyeri" tanımlaması kaldırılan işyerine şüpheli tanımlamasının kaldırıldığı tarihi takip eden;

- Altıncı ayın sonuna kadar tekrar sistem tarafından şüpheli ya da manuel kontrollü tanımlaması yapılmayacaktır.

- Yedinci ayın ilk gününden itibaren bu işyerine tekrar sistem şüpheli ya da manuel kontrollü tanımlaması yapılacaktır.

"Şüpheli İşyeri" tanımlamasının kaldırılmasına karar verilmesi halinde, işyerinin şüpheli kodunun kaldırılabilmesi için sisteme "Sahte İşyeri" olarak tanımlanmış işyerleri için yapılan tanımlamaların kaldırılmasının beklenilmesine gerek bulunmamaktadır

Söz konusu listenin her ay alınması ve bahse konu denetimlere düzenli olarak devam edilmesi büyük önem taşımakta olup, bu listelerin düzenli olarak alınarak denetime sevk işleminin yapılıp yapılmadığı hususu bizzat ilgili İl Müdürünce/Merkez Müdürünce takip edilecektir.

2.4 İcra Takip, Haciz ve Satış Servislerinin Tespitleri Üzerine Yapılacak İşlemler

6183 sayılı Kanuna istinaden hakkında icra takibi yürütülen işverenlerin Kurumumuz kayıtlarında mevcut olan işyeri adreslerine icra memurları tarafından haciz işlemi yapılmak üzere gidildiğinde işyerinin kapalı veya taşınmış olduğunun tespit edilmesi durumunda bu konunun şüpheli olduğuna kanaat getirilmesi, gerçekte mevcut olmayan işyeri (verilen mahalle-sokak adının resmi kayıtlarda yer almaması, bildirilen kapı numarasının bulunmaması veya adresin metruk bina olması ve buna benzer tespitler) ya da işverenin tanınmıyor olması gibi durumların tespit edilmesi halinde İcra Servisi tarafından tanımlama yazısı (Ek-1) düzenlendikten sonra İşyeri Tescil ve e-Sigorta Servisi tarafından kontrollü kodu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
Kep Adresi: sgk@hs01.kep.tr
Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Daire Başkanı
Telefon No: 0(312) 4587110

konulacaktır.

Ayrıca, yine hakkında 6183 sayılı Kanuna istinaden icra takibi yürütülen işverenler ile ilgili olarak söz konusu işyerlerinden bildirge verilmeye devam edilmesine rağmen işyeri adresine gönderilen ödeme emri ve benzeri tebligatların işyerinin kapalı olması veya işverenin tanınmıyor olması ve buna benzer gerekçeler ile iade edilmesi halinde İcra Servisi tarafından tanımlama yazısı (Ek-1) düzenlendikten sonra İşyeri Tescil ve e-Sigorta Servisi tarafından kontrollü kodu konulacaktır.

Bu şekilde kontrollü kodu konulan işyerleri için "**2.2.2- Kontrollü İşyerlerinin İlgili Servis Tarafından Tespit Edilmesi, Tanımlanması ve Denetime Sevki"** başlığı altında belirtilen hususlara göre işlem yapılacaktır.

2.5- Tanımlamaların Kaldırılması

2.5.1- Sahte İşyeri Tanımlamasının Kaldırılması

"Sahte İşyeri" tanımlaması, kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından yapılan tespitler üzerine düzenlenen rapor veya mahkeme kararı gereğince yapılmakta olup, tanımlamanın kaldırılmasına ilişkin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından düzenlenmiş ikinci bir rapor veya bu hususta alınmış nihai yargı kararı (en son yargılama aşamasında verilen ve yargılamayı sonlandıran karar) bulunmadığı sürece tanımlama ünite tarafından kaldırılamayacaktır. Ancak, uyuşmazlık konusunda ihtiyati tedbir kararı gibi kesinleşmesi aranmayan kararların verilmesi durumunda, bu kararların gereği de yapılacaktır.

Ancak, ünitece tanımlamanın sehven yapıldığının anlaşılması durumunda, tanımlamanın kaldırılabilmesi için ünitece tanımlamanın hatalı yapıldığını ve kaldırılması gerektiğini belirten "Onay Yazısı" tanzim edilmesi gerekmektedir.

Tanımlama hangi sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından işlenmişse yalnızca o sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından "İşveren Tescil Uygulaması" programlarında mevcut, "Tescil Değişiklik İşlemleri" menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen "Tescil Değişiklik" ekranları vasıtasıyla kaldırılabilecektir.

Buna göre, bahse konu ekrandan "Sahte İşyeri Tanımlamasının Kaldırılması" seçeneği seçilerek;

1-"Denetim Raporu" seçilmek suretiyle **"raporun tarih ve sayısı"** ile raporu düzenleyen **Denetmen(D)/Müfettiş(M**) bilgisi,

2-"Nihai Yargı Kararı" seçilmek suretiyle "**kararın tarih ve sayısı**",

3-"Hatalı Tanımlama" seçilmek suretiyle "**onay yazısının tarih ve sayısı**", bilgilerinin girişi yapılarak tanımlama kaldırılabilecektir.

2.5.2- Kontrollü İşyeri Tanımlamasının Kaldırılması

"Kontrollü İşyeri" tanımlamasının kaldırılmasına ilişkin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından düzenlenmiş rapor bulunmadığı veya ilgili servis tarafından işyerinin "Sahte İşyeri" olmadığına ilişkin değerlendirme olmadığı sürece tanımlama kaldırılmayacaktır. Ancak, ünitece tanımlamanın sehven yapıldığının anlaşılması durumunda, tanımlamanın kaldırılabilmesi için ünitece tanımlamanın hatalı yapıldığını ve kaldırılması gerektiğini belirten "Onay Yazısı" tanzim edilmesi gerekmektedir.

Tanımlama hangi sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından işlenmişse yalnızca o sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından "İşveren Tescil Uygulaması" programlarında mevcut, "Tescil Değişiklik İşlemleri" menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen "Tescil

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Değişiklik" ekranları vasıtasıyla kaldırılabilecektir.

Buna göre, bahse konu ekrandan "Kontrollü İşyeri Tanımlamasının Kaldırılması" seçeneği seçilerek;

1-"Denetim Raporu" seçilmek suretiyle "raporun tarih ve sayısı" ile raporu düzenleyen Denetmen(D)/Müfettiş(M) bilgisi,

2- "İlgili Servis Tarafından Değerlendirme" seçilmek suretiyle "onay yazısının tarih ve sayısı" bilgilerinin girişi yapılarak tanımlama kaldırılabilecektir.

2.5.3- Şüpheli İşyeri Tanımlamasının Kaldırılması

"Şüpheli İşyeri" tanımlamasının kaldırılmasına ilişkin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından düzenlenmiş rapor bulunması durumunda işyerinin şüpheli tanımlaması kaldırılacaktır.

Tanımlama işyerinin tescilli bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından "İşveren Tescil Uygulaması" programlarında mevcut, "Tescil Değişiklik İşlemleri" menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen "Tescil Değişiklik" ekranları vasıtasıyla kaldırılabilecektir.

Buna göre, bahse konu ekrandan "Şüpheli İşyeri Tanımlamasının Kaldırılması" seçeneği seçilerek;

1-"Denetim Raporu" seçilmek suretiyle "**raporun tarih ve sayısı**" ile raporu düzenleyen **Denetmen(D)/Müfettiş(M)** bilgilerinin,

girişi yapılarak tanımlama kaldırılabilecektir.

Diğer taraftan, iz işlemi gerçekleştirilmiş işyerlerine şüpheli işyeri tanımlaması yapılamayacaktır. Ancak, şüpheli işyeri tanımlaması bulunan işyerlerinin denetimi sonuçlanana kadar iz işlemi yapılmayacaktır.

3- SAHTE, KONTROLLÜ VE ŞÜPHELİ İŞYERLERİNDEN BİLDİRİM YAPILAN SİGORTALILARIN AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİ

Emeklilik servislerince, "Sahte İşyeri", "Kontrollü İşyeri" ve "Şüpheli İşyeri" tanımlaması yapılan işyerlerinden sigortalı adına bildirilen hizmetlerin gelir/aylık bağlama ve/veya ikinci karar işlemlerinin değerlendirilmesinde aşağıda açıklanan usul ve esaslar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

3.1. "Sahte İşyeri" tanımlaması yapılan işyerlerinden sigortalı adına bildirilen hizmetlerin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen denetim raporlarına istinaden iptal edilmesi ve söz konusu hizmetler için hizmet bildirimi ve hizmet birleştirmesi yapılmaması nedenleriyle, sigortalıların gerek aylığa hak kazanma koşullarının tespitinde, gerekse gelir/aylık bağlama işlemlerinde anılan hizmetler dikkate alınmayacaktır.

Gelir/aylık bağlama işlemleri tamamlandıktan sonra sigortalı adına bildirilen hizmetlerin "Sahte İşyeri" tanımlaması yapılan işyerlerinden olduğuna ilişkin işyeri tescil bilgilerinde değişiklik olması halinde de sigortalıların gerek tahsis talep/ölüm tarihlerinde gelir/aylık alma haklarının devam edip etmediği, gerekse gelir/aylıklarında artma, azalma veya fazla ve yersiz ödemeyi gerektiren bir durum olup olmadığının tespiti yapılarak gelir/aylıklarda gerekli düzeltme işlemi yapılacaktır.

3.2. "Kontrollü İşyeri" tanımlaması yapılan işyerlerinden sigortalı adına bildirilen hizmetler henüz iptal edilmemiş olmakla birlikte denetim sonuçlanıncaya kadar hizmet bildirme ve birleştirme işlemi gerçekleştirilmeyeceğinden, aylığa hak kazanma koşullarının tespitinde ve gelir/aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınmayacaktır.

Ancak, sigortalıların "Kontrollü İşyeri" tanımlaması yapılan işyerlerinden sigortalı adına

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

bildirilen hizmetleri hariç tutulduğunda aylığa hak kazanması durumunda denetim sonuçları beklenmeksizin, aylık bağlanacak statü belirlenerek gelir/aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacak, ayrıca denetim sonucunda "Kontrollü İşyeri" tanımlamasının kaldırılmasına karar verilmesi, dolayısıyla da söz konusu hizmetlerin geçerli sayılması halinde bu hizmetler aylık bağlanacak statü tespitinde ve gelir/aylık bağlama ve/veya ikinci karar işlemlerinde dikkate alınacaktır.

Öte yandan gelir/aylık bağlama işlemleri tamamlandıktan sonra sigortalı adına bildirilen hizmetlerin "Kontrollü İşyeri" tanımlaması yapılan işyerlerinden olduğuna ilişkin işyeri tescil bilgilerinde değişiklik olması halinde; "Kontrollü İşyeri" tanımlaması yapılan işyerlerinden sigortalı adına bildirilen hizmetler henüz iptal edilmediğinden; söz konusu durumlarda denetim sonuçlanmadan ikinci karar işlemi yapılmayacak ve denetim sonucunda "Kontrollü İşyeri" tanımlamasının "Sahte İşyeri" olarak değiştirilmesi durumunda sigortalıların gerek tahsis talep/ölüm tarihlerinde gelir/aylık alma haklarının devam edip etmediği, gerekse gelir/aylıklarında artma, azalma veya fazla ve yersiz ödemeyi gerektiren bir durum olup olmadığının tespiti yapılarak gelir/aylıklarda gerekli düzeltme işlemi yapılacaktır.

3.3. "Şüpheli İşyeri" tanımlaması yapılan işyerlerinden sigortalı adına bildirilen hizmetler Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen denetim raporlarına istinaden iptal edilmemiş olup, denetim sonuçlanıncaya ya da işyerlerinin "Sahte İşyeri" olduğuna ilişkin tanımlama yapılıncaya kadar "Şüpheli İşyeri" tanımlaması yapılan işyerlerinden hizmet bildirilen sigortalıların hizmet bildirimi ve hizmet birleştirme işlemi devam edecek olması nedeniyle, sigortalıların aylığa hak kazanma koşullarının tespitinde ve gelir/aylık bağlama işlemlerinde söz konusu hizmetler dikkate alınacak, gelir/aylık bağlama işlemleri denetim sonuçları beklenmeksizin sonuçlandırılacaktır.

Diğer taraftan, aylığa hak kazanma koşullarının tespitinde ve gelir/aylık bağlama işlemlerinde, şüpheli işyerlerinden bildirilen hizmetler dikkate alınacak olmakla birlikte, şüpheli ve kontrollü işyerlerinde geçen hizmetlerle ilgili olarak denetim işlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılarak ikinci karar işlemlerinin geciktirilmeksizin yapılması gerekmektedir.

4- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

4.1. Bu genelgenin yayımı tarihinden önceki kurallara istinaden listeleme programlarından alınmış ancak henüz denetime sevk işlemi yapılmamış işyerlerine ilişkin "Şüpheli İşyeri" listeleri dikkate alınmayacaktır.

4.2. Bu genelgenin yayımı tarihinden önce kontrollü ve şüpheli işyeri gerekçesiyle denetime sevk işlemi yapılmış;

-ve denetime başlanılmış ancak henüz sonuçlandırılmamış olan görevler bu genelge hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

-ancak henüz denetime başlanılmamış olan ve bu genelge hükümlerine göre incelenmesine gerek bulunmadığı değerlendirilen işyerleri denetimden sarfınazar edilecektir.

4.3."Kontrollü İşyeri" tanımlaması yapılan işyerlerinden hizmet bildirilen sigortalıların bu hizmetleri hizmet bildirme ve birleştirme işlemlerinde dikkate alınmayacaktır. Yapılacak denetim sonucunda "Kontrollü İşyeri" tanımlamasının kaldırılmasına karar verilmesi halinde bu hizmetler hizmet bildirme ve birleştirme işlemlerine dahil edilerek yeniden hizmet yazısı hazırlanacaktır. Denetim raporu sonucunda işyerinin "Sahte işyeri" olduğunun tespit edilmesi halinde "Sahte işyeri" hakkında yapılan işlemler "Kontrollü İşyeri" hakkında da yapılacaktır.

5- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENEL YAZILAR VE TALİMATLAR

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
Kep Adresi: sgk@hs01.kep.tr
Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Daire Başkanı
Telefon No: 0(312) 4587110

Genelge ekinde yer alan **Ek-5** tabloda belirtilen genel yazılar ve e-posta talimatlar bu genelgenin yayımlandığı tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ
Kurum Başkan V.

DAĞITIM :

Gereği :
Merkez ve Taşra Teşkilatına

Bilgi :
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

EKLER:

Ek-1 Kontrollü işyeri tanımlamasının yapılması
Ek-2 İşyerinin "Sahte İşyeri" olup olmadığının incelenmesi
Ek-3 Onay Yazısı
Ek-4 Kontrollü işyeri tanımlamasının kaldırılması
Ek-5 Yürürlükten kaldırılan genel yazılar ve e-posta talimatlar

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara
Telefon No: 0(312) 4587110 Faks No: 0 (312) 4321237
e-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
Kep Adresi: sgk@hs01.kep.tr

Bilgi için: İbrahim ÖZÇELİK
Daire Başkanı
Telefon No: 0(312) 4587110

Ek-1

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
…….. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
…… Sosyal Güvenlik Merkezi

Sayı :
Konu : Kontrollü işyeri tanımlamasının yapılması

MÜDÜRİYET MAKAMINA
DAHİLİ

Müdürlüğümüzde ……. sicil sayılı dosyada işlem gören ……. nin "Kontrollü İşyeri" olarak tanımlanması amacıyla yazımızın İşyeri Tescil ve e-Sigorta Servisine havalesini arz ederim.

Müdür Yardımcısı

T.C. **Ek-2**
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
…….. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
…… Sosyal Güvenlik Merkezi

Sayı :

Konu : İşyerinin "Sahte İşyeri" olup olmadığının incelenmesi

MÜDÜRİYET MAKAMINA
DAHİLİ

Müdürlüğümüzde ……. sicil sayılı dosyada işlem gören ……. Kontrollü İşyeri/Şüpheli İşyeri olarak sisteme tanımlanmış olup, söz konusu işyerinin "Sahte İşyeri" olup olmadığının tespiti için Kurumun denetim ve kontrolle görevli memuruna intikal ettiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde yerel denetim ve gerek görülmesi halinde çevre araştırması yapılması amacıyla yazımızın Sosyal Güvenlik Denetmenleri Servisine havalesini arz ederim.

Müdür Yardımcısı

Ek-3

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
…….. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
…… Sosyal Güvenlik Merkezi

Sayı :
Konu : Onay Yazısı

MÜDÜRİYET MAKAMINA

Müdürlüğümüzde ……. sicil sayılı dosyada işlem gören ……. nin "Kontrollü İşyeri" tanımlamasının kaldırılması hususunu arz ederim.

Müdür Yardımcısı

Ek-4

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
…….. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
…… Sosyal Güvenlik Merkezi

Sayı :
Konu : Kontrollü işyeri tanımlamasının kaldırılması

…….

Müdürlüğümüzde ……. Sicil sayılı dosyada işlem gören …… unvanlı işyerinizin "Kontrollü İşyeri" tanımlaması kaldırılmıştır.

"Kontrollü işyeri" tanımlaması yapılması nedeniyle verilemeyen beyannameleri/beyannameyi ve bu beyannamelerden /beyannameden kaynaklı tahakkuk eden primleri iş bu yazımızın tebliğini takip eden ayın 26'sına kadar vermeniz ve ödemeniz gerekmektedir. Beyannamelerinizi verememeniz durumunda işyeri dosyanızın işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Beyannamelerin/beyannamenin iş bu yazımızın tebliğini takip eden ayın 26'sına kadar verilmesi ve bu beyannamelerden /beyannameden kaynaklı tahakkuk eden primlerin de aynı surede ödenmesi halinde yükümlülüklerinizin yasal süresi içerinde yerine getirildiği kabul edilecektir.

Belirtilen süre içinde beyannamelerin/beyannamenin verilmemesi durumunda ise hakkınızda idari para cezası uygulanacağı ve beyannamelerden kaynaklı tahakkuk eden primleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile ödemek durumunda kalacağınızı,

Bilgilerinize rica ederim.

Müdür Yardımcısı

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENEL YAZILAR VE E-POSTA TALİMATLAR			
	GENEL YAZILAR		
SIRA NO	**TARİHİ**	**SAYISI**	**KONUSU**
1	27/2/2007	143598	İşyerlerinin denetimi
2	29/6/2010	1208701	Kurumumuzca gönderilen tebligatları almayan işyerlerinin e-sigorta şifrelerinin askıya alınması
3	5/1/2012	317008	Sahte, kontrollü ve şüpheli işyerleri ile ilgili yapılacak işlemler (Genel yazının 1, 2 ve 3 numaralı bölümleri yürürlükten kaldırılmıştır.)
4	14/4/2014	5727397	Sahte, şüpheli ve kontrollü işyerleri
5	28/5/2015	2823305	Sahte ve kontrollü işyeri tanımlamaları
6	10/11/2015	5651573	Sahte, şüpheli ve kontrollü işyerleri hk.
	E-POSTA TALİMATLAR		
SIRA NO	**TARİHİ**	**SAYISI**	**KONUSU**
1	5/1/2012	2012-2	Genel Yazı
2	12/4/2012	2012-24	Sahte işyerleri
3	13/8/2012	2012-58	Sahte, kontrollü ve şüpheli işyerleri ile ilgili yapılacak işlemler
4	18/4/2014	2014-39	Sahte, şüpheli ve kontrollü işyerleri
5	14/5/2014	2014-49	Sahte, şüpheli ve kontrollü işyerleri
6	19/6/2014	2014-64	Sahte, şüpheli ve kontrollü işyerleri
7	10/11/2014	2014-103	Sahte, şüpheli ve kontrollü işyerleri
8	9/12/2015	2015-13	“Sahte, kontrollü ve şüpheli işyerleri”nden bildirim yapılan sigortalıların aylık bağlama işlemleri